

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5012124-81.2025.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL DANIELLA ROCHA SANTOS FERREIRA DE SOUZA MOTTA

RECORRENTE: SILVANA REIS CALDEIRA

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

MEDIDA DE URGÊNCIA. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. APOSENTADORIA. NEOPLASIA MALIGNA. PERICULUM IN MORA NÃO EVIDENCIADO NOS AUTOS. NECESSIDADE DE AGUARDAR O CONTRADITÓRIO E ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO MÉDICA. LIMINAR INDEFERIDA. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Transitado em julgado, certifique-se e dê-se baixa, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 18 de março de 2025.

5012124-81.2025.4.02.5101

510015655499 .V3

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5012124-81.2025.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL DANIELLA ROCHA SANTOS FERREIRA DE SOUZA MOTTA

RECORRENTE: SILVANA REIS CALDEIRA

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Medida Cautelar interposto pela parte autora em face da decisão do Juízo de origem que indeferiu a tutela, nos seguintes termos (evento 3, DESPADEC1):

"[...]"

Trata-se de ação pelo procedimento do juizado especial cível pleiteando o reconhecimento do direito à isenção do Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF incidente sobre os proventos de aposentadoria argumentando ser portador de moléstia grave considerando a previsão do artigo 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/88.

O pedido de tutela antecipada de urgência está previsto no art. 300 e parágrafos do Código de Processo Civil e será concedida quando houver (I) elementos que evidenciem a probabilidade do direito e (II) perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A exigência da “probabilidade do direito” visa chamar a atenção para a necessidade da verossimilhança dos fatos alegados pelo autor, além da plausibilidade da subsunção desses fatos às normas invocadas.

Já o segundo requisito, o “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” capaz de autorizar a tutela de urgência, deve ser invocável com base em dados concretos, que ultrapassem o termo puramente subjetivo da parte requerente.

Em suma, cuida-se de verificar a presença do risco concreto (e não hipotético ou eventual), atual (ou seja, o que se apresenta iminente no curso do processo) e grave (vale dizer, o potencialmente apto a fazer perecer ou a prejudicar o direito afirmado pela parte). Se o risco, mesmo grave, não é iminente, não se justifica a concessão da tutela de urgência. Cuida-se de consequência lógica do princípio da necessidade

Na hipótese vertente, o autor requer que seja determinado à ré que se abstenha de realizar descontos de imposto de renda, argumentando estar acometida por moléstia especificada no inciso XIV do art. 6º da Lei nº 7.713/88.

Nesse sentido, em relação ao “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, a situação que se apresenta revela, ao contrário do que sustenta o autor, a ausência de necessidade de um provimento jurisdicional em sede de tutela provisória, haja vista que os descontos de contribuição previdenciária mencionados estão sendo realizados ao longo de considerável lapso temporal.

Com efeito, verifica-se que os descontos a título de imposto de renda ocorrem há alguns anos, com base na narrativa dos fatos conferida pelo autor na inicial

Logo, a ausência de risco de se aguardar a cognição exauriente do processo se faz evidente, uma vez que o autor estaria suportando a tributação que entende indevida, sendo certo que não há nos autos elementos probatórios que demonstrem a imprescindibilidade dos valores descontados para o custeio do sustento do autor.

Outrossim, reforça a desnecessidade da medida pleiteada o fato de ser possível o deferimento, ao final do processo, da restituição dos valores eventualmente pagos de forma indevida, caso seja comprovado se tratar de indébito tributário, observando-se a correção monetária, de modo a não acarretar prejuízo financeiro algum à demandante.

Assim, nos termos da fundamentação supra, **INDEFIRO TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA** requerida, por ausência dos requisitos autorizadores, devendo o autor aguardar a cognição exauriente.

2 - **DEFIRO** o pedido de prioridade na tramitação, nos termos do art. 81 da Lei nº 10.741/2003.

3 - Em relação ao requerimento de decretação de segredo de justiça, **INDEFIRO**.

A Lei nº 14.289/22 torna obrigatória a preservação do sigilo sobre a condição de pessoa que vive com infecção pelos vírus da imunodeficiência humana (HIV) e das hepatites crônicas (HBV e HCV) e de pessoa com hanseníase e com tuberculose, nos casos que estabelece.

Tendo em vista que o presente caso não envolve pessoa que alega ser portadora de patologia enumerada na Lei nº 14.289/22, cabe ser indeferido o requerimento de restrição total de acesso aos presentes autos.

Não obstante e considerando o pleito de sigilo de suas informações fiscais, contracheques, gastos pessoais e demais informações sigilosas, verifico ser possível atendê-las pelo sigilo de peças.

Dessa forma, **DEFIRO** o sigilo das peças consistentes no evento 01 e anexos 06 e 09.

4 - Outrossim, **conforme orientações fixadas na Primeira Reunião do Grupo de Trabalho dos Magistrados Federais das Varas de Execuções Fiscais** realizada em 09/2024, **DETERMINO** a intimação da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção (art. 321 CPC), **EMENDAR A PETIÇÃO INICIAL** devendo apresentar:

I - **Declaração de renúncia** expressa ao eventual crédito excedente ao teto dos Juizados estabelecido no artigo 3º da Lei 10.259/2001, subscrita pelo(a) Autor(a) ou por Advogado que apresente mandato com poderes específicos para tal renúncia;

II - Cópias de todos os **contracheques ou das fichas financeiras** que demonstram os descontos de imposto de renda sobre os proventos que pretende ver reconhecidos como isentos;"

VOTO

Tendo em vista que não houve alteração no quadro fático, mantenho o já decidido na decisão do evento 3, cuja fundamentação passa a fazer parte integrante do presente voto. Vejamos:

Narra a parte autora encontrar-se aposentada desde 2008 (evento 1, CCON5) e ser portadora de neoplasia maligna dos seios da face desde 2004 (evento 1, LAUDO7). Desta forma, entende fazer jus à isenção do Imposto de Renda incidente sobre seus proventos de aposentadoria e pensão, nos termos do artigo 6º da Lei n.º 7.713/1988.

Pois bem.

Entendo que os documentos apresentados e as razões apontadas pelo Autor não evidenciam o *periculum in mora* exigido para concessão do provimento antecipatório em sede tributária, que é excepcional, ainda que, para sustação da retenção na fonte.

Afastada a possibilidade de sustação dos descontos mensais, com mais razão não há que se falar em antecipar a devolução do já recolhido. Pois, em sede de Juizado, há proibição de cumprimento antes do trânsito em julgado.

Ademais, deve haver contraditório quanto ao quadro de saúde apontado a fim de se credenciar verossimilhança às alegações.

Não demonstra a parte autora, de forma concreta, como os descontos decorrentes do Imposto de Renda impactam a realização de seu tratamento.

ISTO POSTO, nos termos da fundamentação supra, **VOTO por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso**. Publique-se. Intimem-se. Transitado em julgado, certifique-se e dê-se baixa.

